

1501502-75.2021.8.26.0320

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/03/2022

... criminais por estelionato, porte de arma e tráfico. Está cumprindo pena. O veículo era da sua esposa. Quando da sua prisão, estava cumprindo pena (mídia).

Vejamos o teor da prova oral, contrária aos interesses do réu.

A vítima Sérgio Francisco Colhiasso disse que é o dono da oficina. Teve acionamento de alarme monitorado, assim como da vizinha que ouviu barulhos. Pela visão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501502-75.2021.8.26.0320 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501502-75.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2114984/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 17585492 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

993/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2114984 - 03º D.P. LIMEIRA, 993/21/923 - 03º

D.P. LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENATO DE MORAES FONSECA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

RENATO DE MORAES FONSECA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no art. 155, parágrafos 1º (repouso noturno) e 4º, incisos I (rompimento de obstáculo), II (escalada) e IV (concurso de pessoas) do Código Penal.

Consta do incluso inquérito policial que, no dia em 28 de abril de 2021, por volta das 02h41min, na Rua Capitão Brasil, nº 224, bairro Boa Vista, nesta cidade e comarca de Limeira, o acusado, agindo em concurso com Marcio Jose Roberto, subtraiu, para si, durante repouso noturno e mediante escalada e rompimento de obstáculo, ferramentas diversas, descritas no auto de exibição e apreensão, de propriedade do estabelecimento denominado "SFC serviços de usinagem.

Segundo restou apurado, o denunciado, previamente intencionado à prática de crime contra o patrimônio, se deslocou, durante a madrugada, até o local supracitado

juntamente com Márcio José Roberto, ocasião em que dividiram as funções para a prática delitiva, sendo a de RENATO prestar auxílio no acesso e posterior fuga do local.

Ato contínuo, Márcio escalou até o telhado do estabelecimento vítima, danificou e retirou diversas telhas que guarneciam o telhado da empresa e, utilizando uma corda, desceu até o interior do galpão e se apossou de diversas ferramentas que ali se encontravam.

Após, Márcio saiu do local na posse dos bens e, juntamente com RENATO, os ocultou no veículo deste último, que estava estacionado nas proximidades.

Ocorre que policiais militares estavam em patrulhamento, quando avistaram o veículo estacionado na via pública, tendo como condutor RENATO e como passageiro Márcio. Em revista, encontraram no interior do automóvel os bens subtraídos, bem como diversos apetrechos e ferramentas que viabilizaram a prática do delito (pé de cabra, alicates e marretas).

A denúncia foi recebida em 26 de julho de 2021 (fls. 149/150).

O réu foi citado e ofereceu a defesa escrita (fls. 147/148).

O despacho de recebimento da denúncia foi mantido (fls. 149/150).

O réu Marcio Jose Roberto foi beneficiado com proposta ANPP, prosseguindo o processo quanto ao acusado RENATO DE MORAES FONSECA.

Foram ouvidas a vítima e testemunhas arroladas, bem como interrogado o acusado ao final (mídia).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais.

Alegações finais orais do Ministério Público e da Defensoria Pública (mídia).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares pendentes de apreciação.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade restou provada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05/06), boletim de ocorrência (fls. 40/43), auto de exibição e apreensão (fls. 44/45), laudo pericial (fls. 188/195), bem como pela prova oral colhida no curso da persecução penal.

A autoria é certa.

Perante a autoridade policial, o acusado disse que iria se manifestar somente em Juízo (fls. 12).

Em Juízo, o réu disse que, no dia dos fatos, sua esposa estava com dor de cabeça. Foi comprar remédio na área central. Na volta, subiu uma rua e havia um rapaz com uma caixa no chão acenando pra ele. Esse rapaz pediu ajuda e ele deu. A caixa foi jogada no asfalto. A pessoa pediu pra ele parar no meio do quarteirão. Nesse momento as viaturas subiam. Não sabia de nada. Não tem qualquer envolvimento com o crime de furto. Tem antecedentes criminais por estelionato, porte de arma e tráfico. Está cumprindo pena. O veículo era da sua esposa. Quando da sua prisão,

estava cumprindo pena (mídia).

Vejamos o teor da prova oral, contrária aos interesses do réu.

A vítima Sérgio Francisco Colhiasso disse que é o dono da oficina. Teve acionamento de alarme monitorado, assim como da vizinha que ouviu barulhos. Pela visão das câmeras estava ciente que havia alguém lá dentro. Acionou a polícia. As viaturas estavam no local. Viu que o acusado fugiu pelo fundo em poder de várias peças, fazendo o transporte delas. Reconheceu as ferramentas na delegacia. Os fatos ocorreram por volta das duas horas da madrugada. O acesso foi pelo fundo, uma pessoa desceu por uma corda, as telhas foram quebradas. O muro é alto, tem em torno de dois metros e meio. Foram duas pessoas, um só entrou, o outro furtador ficou no veículo que ficava rodando. Não sabe o nome dos envolvidos. Teve um prejuízo de dez mil reais. O telhado é muito antigo. Não recuperou uma furadeira (mídia).

Em casos como o presente, a palavra da vítima, que não tinha qualquer intenção de prejudicar injustamente o acusado, é de muito relevo.

"(...) Declarações da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Inaplicabilidade do denominado "princípio da insignificância" (...) RECURSO DESPROVIDO". (TJSP; Apelação 0000614-32.2017.8.26.0544; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jundiaí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017).

"Apelação - Furto qualificado - Autoria e materialidade bem comprovadas - Palavras coerentes e uniformes da vítima e testemunhas (...)Recurso desprovido". (TJSP; Apelação 1500443-59.2016.8.26.0536; Relator (a): Ivan Sartori; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bertioga - 1ª Vara; Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017).

O policial militar Gustavo Henrique de Oliveira Ferreira disse que, na data dos fatos, estavam de serviço. Foram acionados por furto em andamento numa empresa de usinagem. Foram ao local indicado com apoio de cinco viaturas. Fizeram o cerco policial. Havia um veículo estacionado perto do comércio. Os ocupantes abaixaram ao ver a viatura. Com eles localizaram a res furtiva. Com filmagem e reconhecimento da vítima prenderam os dois envolvidos. Passou na oficina. Houve ingresso pelo telhado, desceram por uma corda. Na filmagem havia apenas uma pessoa dentro da oficina. O outro furtador ajudou a retirar as coisas furtadas. Os bens foram encontrados no interior do veículo. Telhado foi quebrado, uma porta foi arrombada. Os fatos ocorreram de madrugada. Eles negaram a autoria do delito de furto (mídia).

O policial militar Wegton Galdino Brito da Silva contou que foram acionados por furto em andamento em estabelecimento comercial. No local falaram com o dono do comércio. Havia filmagem. Foram subtraídos equipamentos da oficina. Fizeram um cerco na região. A cerca de 1 km, viram o automóvel com duas pessoas, os ocupantes tentaram se ocultar. Fizeram abordagem. No interior do automóvel encontraram os bens furtados. Questionados, eles apresentaram versões contraditórias. Os bens furtados estavam no assoalho. Viu a filmagem. Só viu uma pessoa ingressando no comércio. O acesso na oficina foi pelo telhado, com uso de corda. Houve danificação do telhado. Havia um muro alto, difícil de escalar. Os fatos ocorreram de madrugada. Não conhecia as pessoas abordadas (mídia).

No que toca aos depoimentos de policiais militares, é de rigor consignar que aqueles não podem ser valorados de forma depreciativa, mormente se de acordo com os demais elementos do conjunto probatório.

"(...) Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo,

porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). (TJSP; Apelação 0003912-21.2015.8.26.0635; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017).

Pelo que se verifica da prova oral colhida, o acusado foi flagrado pelos policiais militares, quando, durante a madrugada, juntamente com Márcio, dividiram funções para o cometimento do delito de furto envolvendo estabelecimento comercial, sendo que o denunciado RENATO ficou responsável em prestar auxílio e fuga.

Os policiais militares abordaram o veículo usado pelo denunciado e seu comparsa. Em revista no interior do automóvel encontraram os bens subtraídos, bem como diversas ferramentas usadas para a prática do delito. Houve prisão em flagrante.

Assim, respeitado o entendimento da combatida Defesa, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria do crime de furto.

Ressalto que as qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada estão comprovadas pela prova oral colhida, fato ratificado pelo laudo pericial do local (fls. 188/195).

Também é caso de reconhecimento da qualificadora do concurso de agentes. Os furtadores atuaram numa perfeita conjugação de vontades e divisão de tarefas, sendo detidos em poder das coisas furtadas.

É caso de incidência da causa de aumento de pena do furto noturno, uma vez que o crime se deu à noite e em período de descanso normal das pessoas (às 02h41min), em que há menor vigilância nas casas, comércio, ruas, praças e zonas rurais.

A lei penal vigente não faz qualquer exigência de que o furto se dê em local habitado para que tenha incidência a causa de aumento de pena do furto noturno, não podendo o intérprete fazer exigência que a lei penal não faz.

Como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. ART. 155, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL. DELITO COMETIDO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DO CRIME COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Incide a majorante prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal, quando o crime é cometido durante a madrugada, horário no qual a vigilância da vítima é menos eficiente e seu patrimônio mais vulnerável, o que ocorre inclusive para estabelecimentos comerciais. 2. A causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime é cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a

vítima estar, ou não, efetivamente repousando. 3. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Habeas corpus denegado". (STJ, HC 191.300/MG, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5ª Turma, julgado em 12/06/2012, DJe 26/06/2012).

Anote-se, ainda, até mesmo, a viabilidade jurídica da ocorrência do furto noturno-qualificado, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Ao contrário do afirmado, a decisão agravada está sim em absoluta consonância com a linha de raciocínio desenvolvida por esta Corte na apreciação do recurso especial representativo da controvérsia 1.193.194/MG, ocasião em que se decidiu pela compatibilidade do privilégio do art. 155, § 2º, do Código Penal com as hipóteses objetivas de furto qualificado. 2. Desse modo, seguindo, mutatis mutandi, a linha do raciocínio jurídico adotado por este Superior Tribunal de Justiça e pela Suprema Corte, verifica-se não haver, também nesta hipótese, incompatibilidade entre o furto qualificado e a causa de aumento relativa ao seu cometimento no período noturno. 3. Assim, à míngua de argumentos robustos o bastante para superar os fundamentos da decisão agravada, mantenho-a incólume pelos seus próprios termos. 4. Agravo regimental improvido". (STJ, AgRg no AREsp 741.482/MG, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, julgado em 08/09/2015, DJe 14/09/2015).

"A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno - em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração -, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto. Tal entendimento revela, mutatis mutandis, a posição firmada por este Sodalício no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.º 1.193.194/MG, de minha Relatoria, no qual afigurou-se possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2.º do art. 155 do Código Penal nos casos de furto qualificado (CP, art. 155, § 4.º), máxime se presentes os requisitos." (STJ, HC 306.450/SP, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 6ª Turma, julgado em 04/12/2014, DJe 17/12/2014).

O crime de furto restou consumado. O delito de furto se consuma com a posse sobre a coisa, ainda que por um breve espaço de tempo, não se exigindo que o agente consiga a posse mansa e pacífica, como antes se entendia. Trata-se, portanto, de adoção da teoria da amotio (cf. STJ, AgRg no REsp 1483770/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016).

Registre-se que, eventual uso de álcool ou droga não exime a responsabilidade do réu, porque voluntária. Recorde-se da advertência feita por Fernando Capez, ao acentuar a seguinte lição:

"A embriaguez não accidental jamais exclui a imputabilidade do agente, seja voluntária, culposa, completa ou incompleta. Isso porque ele, no momento em que ingeria a substância, era livre para decidir se devia ou não fazer. A conduta, mesmo quando praticada em estado de embriaguez completa, originou-se de um ato de livre arbítrio do sujeito, que optou por ingerir a substância quando tinha a possibilidade de não o fazer. A ação foi livre na sua causa, devendo o agente, por essa razão, ser responsabilizado". (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal, volume 1, parte geral: arts. 1º a 120. 23. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019). A embriaguez só é proveniente de caso fortuito quando o sujeito desconhece o efeito inebriante da substância que ingere. Em sendo voluntária, não há falar-se em exclusão da responsabilidade penal da ré (cf. RT 768/650).

Por outro lado, não é caso de reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do Código Penal. Não há provas de que o acusado tenha agido para se aproveitar da situação de calamidade pública causada pela pandemia do COVID-19. O crime foi cometido em circunstâncias normais, motivo pelo qual afasto o reconhecimento da agravante.

A respeito do assunto, cito os seguintes julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça afastando a incidência da agravante em questão:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DECORRENTE DA PRÁTICA DO CRIME EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE NÃO POSSUEM NEXO DE CAUSALIDADE COM A SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. AFASTAMENTO PELO ATUAL ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONCESSIVA DA ORDEM QUE SE IMPÕE. 1. É assente neste Superior Tribunal o entendimento de que o atual ordenamento jurídico não admite a responsabilidade penal objetiva, circunstância que autoriza a concessão liminar da ordem nos casos em que a ofensa ao citado postulado se mostra manifesta. 2. Evidenciado, no caso, que o reconhecimento da agravante decorrente do estado de calamidade pública, ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, não possui nenhum nexo com o crime praticado, inviável sua incidência, sob pena de violação à culpabilidade, em seu sentido principiológico. Precedente. 3. Agravo regimental improvido". (STJ, AgRg no HC 669.508/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ROUBO SIMPLES. AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AGENTE SE PREVALECEU DESSA CIRCUNSTÂNCIA PARA A PRÁTICA DO DELITO. AGRAVANTE AFASTADA, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva (HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020). No mesmo sentido, dentre outros: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/2/2021; HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/2/2021. 2. Hipótese em que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual nº 64.879 e do Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19, sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, o que ensejou o respectivo afastamento, com o redimensionamento da pena e o abrandamento do regime inicial. 3. Agravo regimental não provido". (STJ, AgRg no HC 655.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).

"Na hipótese, a agravante do art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, em tese seria cabível em desfavor do paciente, em face da crise causada pela pandemia, de ordem, econômica, social e sanitária, já que o crime foi cometido na vigência do Decreto Legislativo 6/2020, de 20/03/2020. Todavia, a despeito da prática do crime em ocasião de calamidade pública e do desvalor, sem dúvida, da conduta do paciente, não é suficiente, a meu sentir, a existência do Decreto que reconheceu o estado de calamidade pública para incidência da aludida agravante, uma vez que é imprescindível a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática da traficância, e isso não foi devidamente demonstrado na hipótese em análise. Ademais, como bem destacou o parecer ministerial às fls. 73, grifei "A despeito da maior censurabilidade da conduta praticada no período de calamidade pública, o referido evento, por si só, não é suficiente para atrair a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "j", do Código Penal, sob pena de responsabilização objetiva do agente." Por essas razões, entendo que deve ser afastada a agravante genérica descrita no art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal(...)". (STJ, HC 632.019/SP, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, julgado em 10/02/2021).

E ante as peculiaridades do caso concreto, impossível a aplicação de qualquer das chamadas "atenuantes inominadas", previstas no artigo 66 do Código Penal, conforme postulado pela Defesa.

Demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativa para os seus atos, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

Na primeira fase, verifico que o réu é portador de maus antecedentes, conforme consta de sua F.A (cf. F.A de fls. 59/76 - autos nº 7000279-67.2006.8.26.0320 e 7000766-39.2007.8.26.0114 - fls. 72/73).

O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador (cf. STJ, HC 515.516/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020; EDcl no AgRg no REsp 1827892/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020 AgRg no AREsp 648.374/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016; AgRg no HC 354.093/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016; AgRg no AREsp 924.453/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 15/09/2016).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, pacificou o entendimento no Tema 150, no julgamento do RE 593818, ao fixar a tese de que "não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reconhecendo, portanto, o uso de condenações de definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e não atingidas pelo período depurador da reincidência, como maus antecedentes para fins de fixação da pena-base.

Por esse argumento, atendendo aos critérios norteadores previstos nos arts. 59 e 60, do Código Penal, fixo a pena base em 1/4 (um quarto) acima do mínimo legal, eis que presente mais de uma qualificadora para o crime de furto (concurso de agentes, escalada e rompimento de obstáculo), fixando a pena em 02 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça permite, em caso de multiplicidade de qualificadoras no delito de furto, a consideração desta pluralidade em dosimetria da pena:

"HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DUAS QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 1. A pena-base deve ser fixada concreta e fundamentadamente (art. 93, IX, CF), de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito. 2. Na espécie, a pena-base foi aplicada, de modo proporcional, 4 (quatro) meses acima do mínimo legal em conta das circunstâncias do furto, destacando a sentença o extraordinário esforço físico e destreza aplicados pelo réu para alcançar o telhado da casa que invadira, tudo a revelar o acentuado dolo da conduta. 3. A dosimetria penal encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Casa a qual autoriza, diante da presença de dois elementos que qualificam o crime, que um deles seja utilizado para a tipificação e, outro, como circunstância judicial desfavorável. 4. No caso, o rompimento de obstáculo, consubstanciado na destruição das telhas e da clarabóia da casa, foi acolhido como qualificadora, ao passo que a escalada, valorada como circunstância judicial negativa. 5. Ordem denegada". (STJ, HC 206.427/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2011, DJe 08/09/2011).

Na segunda fase, o acusado é reincidente (cf. F.A de fls. 59/76 - autos nº 7000510-45.2013.8.26.0451 - fls. 75), de modo que majoro a pena em 1/6, totalizando 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, com pena pecuniária de 14 (quatorze)

dias multa.

Na terceira fase da dosimetria, aumento a pena em 1/3 devido ao crime ter sido praticado durante o repouso noturno, com pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias multa.

Em razão dos maus antecedentes e da reincidência, além de se tratar de crime de furto triplamente qualificado, o regime inicial deverá ser o fechado, sob a luz do artigo 33, §3º, do Código Penal.

Como o acusado é reincidente e portador de maus antecedentes, sua folha de antecedentes demonstra que a imposição de medidas alternativas, como as penas restritivas de direitos, não trará o caráter preventivo da pena.

Sendo assim, afasto a possibilidade de substituição da pena corporal, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, por não se mostrar medida socialmente adequada.

Deixo de fixar indenização mínima prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois há apenas o relato da vítima em audiência, sem qualquer prova documental que justifique o valor por ela mencionado, fato que inviabiliza o contraditório e a ampla defesa, ante a ausência de instrução específica, havendo somente apresentação do pleito pelo Ministério Público em sede de alegações finais.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o acusado RENATO DE MORAES FONSECA, já qualificado, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, com pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no seu menor valor, como incurso no art. 155, parágrafos 1º (repouso noturno) e 4º, incisos I (rompimento de obstáculo), II (escalada) e IV (concurso de pessoas) do Código Penal.

Como respondeu solto, poderá recorrer desta em liberdade.

Deixo de aplicar a detração penal prevista no artigo 387, § 2º, do CPP. Anote-se que eventual direito do réu à detração do tempo que permaneceu preso durante o processo é matéria a ser postulada por ocasião da execução da sentença, uma vez que naquela oportunidade será computado o tempo de prisão cautelar ou em razão de flagrante na pena a ser cumprida. Vale dizer, como a detração integra a execução da pena, nos termos do art. 111 da Lei n. 7.210/84.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento da taxa judiciária no valor de 100 UFESPs, observada a gratuidade processual em razão de ser defendido pela Defensoria Pública.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Limeira, 03 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA